

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5975/2533

นางพล้อย บรรทัด
นางคล้าย พิเดช กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 243 (1), มาตรา 247

คำฟ้องอุทธรณ์ของผู้คัดค้านนอกจากจะมีเนื้อหาและเหตุผลคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นของผู้คัดค้านที่ 2 แล้ว ในคำขอท้ายอุทธรณ์ก็มีข้อความที่ผู้คัดค้านทั้งสองขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นร่วมกันมา แสดงว่าผู้คัดค้านทั้งสองร่วมอุทธรณ์มาในฉบับเดียวกันแม้ผู้คัดค้านที่ 2 ไม่ได้ระบุชื่อในหัวข้อรายการแห่งคดีเพราะพลั้งเผลอ ก็ถือได้ว่าผู้คัดค้านที่ 2 อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ ๗๒๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๓๓ ๓/๔ ตารางวา เป็นของผู้ร้องโดยการครอบครอง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องด้วยการครอบครองตามกฎหมาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า ที่ดินพิพาทเป็นผู้คัดค้านที่ ๒ ซึ่งซื้อจากผู้คัดค้านที่ ๑ โดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๒๐๑ เลขที่ดิน ๒๘๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๓๓ ๓/๔ ตารางวาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการ

กรอบครองปรัภักษั

ผู้คั้ดค้ำนที่ ๑ อุทธรณั

ศาลอุทธรณัพิพากษายััน

ผู้คั้ดค้ำนท้ังสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาค้อกฎหมายว่า ที่ศาลอุทธรณัไม่วินิจฉัยคั้ให้แก่ผู้คั้ดค้ำนที่ ๒ ชอบหรือไม่ว เห็นว่าค้ำฟ้องอุทธรณัที่ศาลอุทธรณัวินิจฉัยมานััน นอกจากจะมีเน้อหาและเหตุผลคั้ดค้ำนค้ำพิพากษาค้องศาลชั้นต้นของผู้คั้ดค้ำนที่ ๒ แล้ว ในค้ำขอทำยอุทธรณัก็มิข้ความที่ผู้คั้ดค้ำนท้ังสองขอให้ศาลอุทธรณัพิพากษาค้ลับค้ำพิพากษาศาลชั้นต้นร่วกันมาด้วย แสดงว่าผู้คั้ดค้ำนท้ังสองร่วอุทธรณัมาในฉบัเดียวกันจริง และเมือพิจารณาถึงพฤติการณัที่ผู้คั้ดค้ำนที่ ๒ เป็นทนายความให้ผู้คั้ดค้ำนที่ ๑ ซึ่งทำค้ำคู่ความร่วกันมาตลอดตั้งแต่ศาลชั้นต้น ประกอบกับเหตุผลที่ผู้คั้ดค้ำนท้ังสองแพ้คั้ด้วยกันมาแล้ว จึงไม่มีข้สงสัยว่าผู้คั้ดค้ำนท้ังสองจะไม่ร่วอุทธรณัด้วยกันอีก ข้เท็จจริงเชือว่าที่ผู้คั้ดค้ำนที่ ๒ ไม่ได้ระบุช้ือในหัวข้อรายการแห่งคั้ไว้เป็นการพล้งเพลอหลงลั้มซึ่งเกิดขึ้นได้ตามปกติ จะถือเอามาเป็นเหตุว่าผู้คั้ดค้ำนที่ ๒ ไม่มีเจตนาอุทธรณัค้ำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ได้ชอบที่ศาลอุทธรณัจะวินิจฉัยคั้ให้ผู้คั้ดค้ำนที่ ๒ การที่ศาลอุทธรณัไม่วินิจฉัยคั้ให้ผู้คั้ดค้ำนที่ ๒ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยค้ำพิพากษาหรือค้ำสั่งตามมาตรา ๑๔๑ ให้ครบถ้วน แต่อย่างไรร้ก็ตามมีข้เท็จจริงปรากฏอยู่แล้วในสำนวนเป็นการยุติและเพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยคั้ให้ผู้คั้ดค้ำนที่ ๒ ได้เอง จึงไม่จำเป็นต้งย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณัพิพากษาใหม่

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๒๐๑ เลขที่ดิน ๒๘๗หน้าสำรวจ ๑๐๑๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่๓๓ ๓/๔ ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(โสภณ จันทะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

ศาลจังหวัดอุทัยธานี - นายวิศณุ เลื่อนสำราญ
ศาลอุทธรณ์ - นายสุชาติ ถาวรวงษ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>